Nachbesprechung zum Vorgang AR-05

Die freie Prüfstelle steht im alten Organigramm

1 Durchführung

Bearbeiten Sie zunächst Eingang, Sachgrundlage, Stellungnahme und Arbeitsauftrag. Geben Sie das Register, den Nachtrag und die Zusatzbelege erst nach dem ersten Entwurf frei. Lassen Sie die Auswirkungen auf die bisherige Bewertung und das bestellte Dokument ausformulieren.

2 Fallbezogene Gegenprüfung

2.1 Kontrollpunkt 1

Klagefrist vom 23. Oktober bis 13. November 2026 prüfen. Für den Arbeitsplatzwegfall Zeitpunkt, Umsetzung und verbliebene Aufgaben belegen. Restmengen und Zusatzstunden mit 132 produktiven Stunden abgleichen und weitere Teilaufgaben oder Zeitbindung ermitteln.

2.2 Kontrollpunkt 2

FP-17 als vor Ablauf der Kündigungsfrist freie Stelle beim selben Arbeitgeber behandeln. Aus vier Wochen und 32 Kursstunden folgt eine konkrete Zumutbarkeitsprüfung. Eine Stelle bei einer anderen Gesellschaft führt ohne besondere Grundlage nicht zur allgemeinen konzernweiten Weiterbeschäftigungspflicht.

2.3 Kontrollpunkt 3

Weiterbeschäftigung und zumutbare Fortbildung als milderes Mittel auch über § 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG prüfen. Qualifizierung, Beschäftigung zu geänderten Bedingungen, erklärte Zustimmung und Änderungskündigung getrennt behandeln. Keine Pflicht zur Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes unterstellen.

2.4 Kontrollpunkt 4

Sozialauswahl, Vergleichbarkeit, berechtigtes betriebliches Interesse an Spezialkenntnissen und Anspruch nach § 102 Abs. 5 BetrVG getrennt prüfen. Der Nachweis, dass die Schichtleitung ebenfalls zurücksetzen kann, schwächt die behauptete Unverzichtbarkeit.